



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas têm entre si justo e contratado o presente **Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios**, regido pelo Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94), pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, pelo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), pela Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95) e pelo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), mediante as cláusulas e condições a seguir:

CONTRATANTE: EDSON RIBEIRO DIAS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 424030 PC/PA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 895.555.542-34, residente e domiciliado à Rua H, n.º 21, Bairro União, Parauapebas/PA, CEP 68.515-000.

CONTRATADO: HERBETH MATHEUS MENDONÇA DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PA sob o n.º 39.261, com escritório profissional na Rua D, n.º 410, Sala B, Bairro Cidade Nova, Parauapebas/PA, CEP 68.310-418, e-mail: herbethmatheus.adv@gmail.com.

CLÁUSULA 1ª — DO OBJETO

O **CONTRATADO**, mediante o competente mandado judicial outorgado pelo **CONTRATANTE**, obriga-se a prestar serviços advocatícios consistentes na propositura e acompanhamento de **AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS**, a ser distribuída em face de:

1. **J. FERREIRA REPRESENTAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME nº 43.674.644/0001-78, situada na Avenida Rio Grande, nº 155, Bairro Beiro Rio, Parauapebas - PA, CEP 68515-000; e

2. **LIMA FINANCEIRA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME nº 46.603.969/0001-58, situada na Avenida Rio Grande, nº 155, Bairro Beiro Rio, Parauapebas - PA, CEP 68515-000.

Parágrafo Único. Os serviços abrangem o patrocínio da causa em primeira instância (Juizado Especial Cível da Comarca de Parauapebas/PA) e em segunda instância (Turma Recursal), incluindo a fase de cumprimento de sentença/execução, até o efetivo recebimento dos valores pelo **CONTRATANTE**. A atuação em instâncias superiores (STJ e STF) dependerá de ajuste complementar específico.

CLÁUSULA 2ª — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do **CONTRATADO**:

a) Prestar os serviços advocatícios com zelo, lealdade, ética e nos prazos legais;



- b) Manter o **CONTRATANTE** informado sobre o andamento processual relevante, preferencialmente por meio eletrônico (WhatsApp);
- c) Guardar sigilo profissional sobre todos os fatos e documentos;
- d) Conservar a documentação fornecida e devolvê-la ao término dos serviços, se solicitado.

CLÁUSULA 3ª — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do **CONTRATANTE**:

- a) Fornecer ao **CONTRATADO** todos os documentos, informações e provas necessárias ao bom desempenho do mandato, declarando sob as penas da lei a veracidade dos fatos narrados;
- b) Comparecer a **TODAS** as audiências para as quais for designado, sob pena de extinção do processo e condenação ao pagamento de custas processuais (Art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95), ônus que recairá exclusivamente sobre o **CONTRATANTE**;
- c) Comunicar imediatamente qualquer alteração de endereço, telefone ou e-mail;
- d) Não realizar acordo, transação ou qualquer composição diretamente com a parte contrária sem a prévia e expressa anuência do **CONTRATADO**, sob pena de incidência da cláusula penal prevista neste instrumento.

CLÁUSULA 4ª — DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO

Em remuneração aos serviços profissionais ora pactuados, o **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, a título de honorários contratuais de êxito, o percentual de **50% (CINQUENTA POR CENTO)** incidente sobre o **VALOR BRUTO** do proveito econômico obtido ao final da demanda, seja por sentença transitada em julgado, tutela de urgência, ou acordo judicial/extrajudicial.

Parágrafo Primeiro: Compreende-se por proveito econômico bruto a totalidade dos valores recebidos, incluindo: restituição de valores (simples ou em dobro), indenização por danos morais, danos materiais, juros, correção monetária e eventuais multas cominatórias (astreintes) fixadas por descumprimento de ordem judicial.

Parágrafo Segundo (Cláusula de Retenção): Fica o **CONTRATADO** expressamente autorizado a reter e compensar os honorários contratuais devidos diretamente dos valores levantados através de alvará judicial, requisição de pequeno valor (RPV) ou depósitos realizados pelas rés, efetuando o repasse do saldo remanescente ao **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 5ª — DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA



Os honorários advocatícios de sucumbência, fixados judicialmente nos termos do art. 85 do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, pertencem **EXCLUSIVAMENTE** ao **CONTRATADO**, possuem natureza alimentar e autônoma, e **NÃO** se confundem nem se compensam com os honorários contratuais previstos na Cláusula 4ª.

CLÁUSULA 6ª — DAS DESPESAS PROCESSUAIS E JUSTIÇA GRATUITA

O acesso ao Juizado Especial Cível em primeira instância independe do pagamento de custas, taxas ou despesas (Art. 54 da Lei 9.099/95).

Parágrafo Único: Caso haja necessidade de interposição de recurso ou o feito seja remetido à Justiça Comum, o **CONTRATADO** requererá os benefícios da **Justiça Gratuita**. Caso o benefício seja negado pelo juiz, o **CONTRATANTE** arcará com as custas processuais (preparo) estritamente necessárias para o andamento do feito.

CLÁUSULA 7ª — DOS VALORES ANTECIPADOS (TUTELAS/LIMINARES)

Caso o **CONTRATANTE** venha a obter o objeto deste contrato administrativamente após a contratação, ou receba valores antecipadamente por força de liminar/tutela de urgência, incidirão imediatamente os honorários contratuais previstos na Cláusula 4ª, devendo o repasse/pagamento ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento.

CLÁUSULA 8ª — DA DESISTÊNCIA, RENÚNCIA OU ACORDO SEM ANUÊNCIA

Caso o **CONTRATANTE**, sem prévia anuência por escrito do **CONTRATADO**: (a) desista da ação/procedimento; (b) realize acordo direto com a parte contrária; ou (c) pratique ato que cause a extinção do processo sem julgamento do mérito (como faltar a audiências); o contrato será considerado rescindido por culpa do cliente, vencendo-se antecipadamente os honorários advocatícios contratuais na integralidade, calculados sobre o valor total do pedido ou do acordo (o que for maior).

CLÁUSULA 9ª — DA RESCISÃO E REVOGAÇÃO DO MANDATO

A revogação do mandato pelo **CONTRATANTE** sem justa causa não o desobriga do pagamento dos honorários proporcionais ao trabalho prestado. O **CONTRATADO** poderá renunciar ao mandato mediante aviso prévio de 10 (dez) dias, continuando a representar o **CONTRATANTE** durante este período.

CLÁUSULA 10ª — PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) E CONFIDENCIALIDADE

O **CONTRATANTE** consente expressamente (art. 7º, da Lei nº 13.709/18) com o tratamento de seus dados pessoais pelo **CONTRATADO**, exclusivamente para a finalidade de propositura e andamento da ação judicial. Ambas as partes se obrigam ao mais absoluto sigilo sobre as estratégias processuais e valores transacionados.

CLÁUSULA 11ª — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO



NASCIMENTO ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas **DESTE CONTRATO**, as partes elegem o foro da Comarca de Parauapebas/PA, com renúncia expressa a qualquer outro.

Parauapebas/PA, 22 de julho de 2026.

EDSON RIBEIRO DIAS

Contratante — CPF n.º 895.555.542-34

HERBETH MATHEUS MENDONÇA DO NASCIMENTO

Contratado — OAB/PA nº 39.261

